告訴與管轄 — 主題式考古題整理

> 涵蓋範圍：告訴權人（直接被害人、法定代理人、獨立告訴權）、告訴期間與撤回告訴、告訴不可分、管轄與相牽連案件、法官迴避
> 資料來源：108～114年司律一試刑事訴訟法考古題（不含113年）

壹、告訴權人（直接被害人、法定代理人、獨立告訴權）

1、108年第8題（原第43題）

> 下列有關告訴之敘述，何者最正確？

(A) 甲女10歲，因父母離婚，由父親任監護人。嗣其母發現女童父親對女童強制性交，於告訴期間擬對女童父親提出告訴，因其已離婚又無監護權，其告訴不合法
(B) 甲女未滿14歲，向母親丙哭訴1個月內遭父親乙性侵害3次，丙於告訴期間，至派出所以言詞向司法警察人員表明聲請保護令暨對乙提出告訴，受理之司法警察問明後並未製作筆錄。丙之告訴，因未依法製作筆錄，其告訴不合法定程式
(C) 乙駕駛自用小客車，與駕駛某客運股份有限公司公車之司機甲發生行車糾紛，乙因一時氣憤，徒手敲擊該公車車門玻璃，使該車門玻璃破裂，經該客運公司提出告訴，告訴不合法
(D) 媒體報導名演員甲酒後鬧事打傷丙，雖丙尚未告訴，檢察官閱報後，得立即主動分案偵辦甲涉嫌傷害罪

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	雖母親已離婚且無監護權，不再是甲女之法定代理人（§233 I），但依**刑訴§235**，被害人之法定代理人為被告時（父親性侵女兒），被害人之**直系血親**得獨立告訴。母親為甲女之直系血親尊親屬，其告訴合法。
(B)	✗	丙以言詞向司法警察提出告訴，依§242 II 應製作筆錄。但**未製作筆錄係受理機關之疏失**，不影響告訴之合法性。告訴之意思表示一經到達偵查機關即生效力。
(C)	✗	公車車門玻璃為客運公司之財產，毀損罪（刑法§354）之犯罪被害人為該客運公司（法人）。公司透過代表人提出告訴，係以**直接被害人**身分為之，告訴合法。
(D)	✓	傷害罪（刑法§277 I）為告訴乃論之罪，告訴為**訴追條件**（起訴要件），**但非偵查發動之前提**。依§228 I，檢察官知有犯罪嫌疑者，即應開始偵查。故檢察官閱報後得主動偵辦，俟告訴權人提出告訴後再決定是否起訴。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **§235 特殊獨立告訴權**：被害人之法定代理人為被告（或其配偶、四親等內血親等為被告）時，被害人之直系血親、三親等內旁系血親、二親等內姻親或家長家屬得獨立告訴。
> - **告訴之方式**：§242 規定告訴應以書狀或言詞向檢察官或司法警察官為之；言詞告訴應製作筆錄。但筆錄之製作是受理機關的義務，未製作不影響告訴效力。
> - **偵查發動 ≠ 告訴**：告訴乃論之罪，告訴是起訴條件，而非偵查之前提。檢察官知有犯罪嫌疑即得開始偵查（§228 I）。

2、109年第19題（原第54題）

> 乙與丙訂定買賣古董花瓶契約，並約定翌日將花瓶交付給丙，當乙回家時，發現該花瓶已被其子甲竊取變賣，致無法交付於丙，令丙無法將花瓶轉賣他人而受有損失。下列敘述何者最為正確？

(A) 乙向偵查機關申告犯罪事實、請求訴追之意思表示，其告訴即屬合法
(B) 乙除向偵查機關申告犯罪事實、請求訴追之意思表示外，且須指明犯人為甲，其告訴始為合法
(C) 丙亦為本案竊盜罪之直接被害人，具有告訴權，得向偵查機關申告犯罪、請求訴追之意思表示
(D) 甲所犯之罪屬非告訴乃論之罪，乙僅須向偵查機關報案即可

答案

(C)

解析

選項	正確？	說明
(A)	△	此敘述本身就告訴之要件而言並無錯誤（告訴＝申告犯罪事實＋請求訴追），但本題重點在於丙是否亦為被害人，(C)為**最正確**之選項。
(B)	✗	告訴不以指明犯人為必要。告訴乃「向偵查機關申告犯罪事實並請求訴追」之意思表示，**無須指明犯人**（最高法院73年台上字第5222號判例參照）。
(C)	✓	甲竊取乙之花瓶致丙無法取得標的物而受有損失。依實務見解，**犯罪被害人（§232）係指因犯罪行為而直接受有損害之人**，丙因甲之竊盜行為直接受有財產損害（無法取得買賣標的物），亦屬直接被害人，具有告訴權。
(D)	✗	甲為乙之子（直系血親），竊取乙之財物，依**刑法§324 II**，直系血親間犯竊盜罪為**告訴乃論**，並非非告訴乃論之罪。

[!NOTE]
重點整理

- **直接被害人（§232）**之認定：不限於財產所有人或持有人，凡因犯罪行為直接受有損害之人均屬之。實務上對「直接被害人」之概念採較寬泛之解釋。
- **告訴無須指明犯人**：告訴之合法要件僅為「向偵查機關申告犯罪事實」並「表示請求訴追之意思」，無須指明特定犯人。
- **親屬竊盜（刑法§324 II）**：直系血親、配偶或同財共居親屬間犯竊盜罪者，須告訴乃論。

3、114年第17題（原第52題）

甲男因故遭乙男毆打成傷，其妻丙於案發7個月後的某日，整理抽屜時偶然發現甲男就醫主訴遭乙男毆打的驗傷診斷證明書，經質問甲後，甲男告稱因酒後辱罵乙男之女友，而遭乙男毆打，自認理虧而不願提告，丙聽聞後認為必須讓乙付出代價，因而於翌日以自己為甲之配偶的名義向警方提出乙涉嫌傷害甲之告訴。關於丙之告訴，下列敘述何者最為正確？

(A) 甲之告訴期間已經屆滿，丙為其配偶，自不得再行告訴，其告訴為不合法
(B) 丙為甲之配偶，有獨立告訴權，其告訴為合法
(C) 丙之告訴合法，但甲為被害人，可隨時撤回丙之告訴
(D) 丙並非被害人，其告訴因與甲明示之意思相反，因此不合法

答案

(B)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	甲於案發時即知悉犯人為乙，至丙發現時已逾7個月，甲本身之告訴期間已逾6個月（§237 I）。但**丙之獨立告訴期間應從丙自己知悉犯人之時起算**，丙於發現翌日即提出告訴，尚在6個月告訴期間內。配偶之獨立告訴期間獨立計算，不受被害人告訴期間之限制。
(B)	✓	依**§233 I**，被害人之配偶得**獨立告訴**。丙為甲之配偶，享有獨立告訴權，且丙之告訴期間從其知悉犯人之時（發現驗傷診斷書並知悉加害人為乙）起算，翌日即提出告訴，未逾6個月告訴期間，告訴合法。
(C)	✗	告訴之撤回應由**告訴人本人**為之（§238）。丙以獨立告訴權提出之告訴，僅丙本人得撤回，**甲不得撤回丙之獨立告訴**。
(D)	✗	§233 I 配偶之獨立告訴權，**無「不得與被害人明示意思相反」之限制**。該限制（不得與被害人明示之意思相反）僅存在於§233 II（被害人已死亡時之獨立告訴）。故甲雖明示不願提告，丙仍得獨立告訴。

[!NOTE]
重點整理

- **配偶獨立告訴權（§233 I）**：被害人之法定代理人或配偶得獨立告訴，此告訴權不依附於被害人之告訴權，具有獨立性。
- **獨立告訴期間獨立計算**：配偶之告訴期間自其**自己知悉犯人之時**起算6個月（§237 I），不受被害人本身告訴期間之影響。
- **§233 I vs. §233 II**：§233 I（法定代理人、配偶之獨立告訴）無「不得與被害人明示意思相反」之限制；§233 II（被害人死亡時之告訴）始有此但書限制。
- **撤回告訴之主體**：各獨立告訴人僅能撤回自己之告訴，不能撤回他人之告訴。

貳、告訴期間與撤回告訴

1、111年第5題（原第40題）

> 甲為未成年人，騎機車遭乙追撞，車禍後接受警察詢問時，表達要對乙提起告訴。嗣後，甲之父親丙亦對乙獨立告訴。關於告訴之敘述，下列何者正確？

(A) 甲提出告訴後，丙不得再獨立告訴，檢察官應駁回丙之告訴
(B) 甲提出告訴後，丙得獨立告訴，但應先撤回甲之告訴
(C) 甲提出告訴後，得自行撤回告訴，無須徵得丙之同意
(D) 甲提出告訴之一星期後成年，於成年後撤回告訴，丙得知甲撤回告訴，得再獨立告訴

答案

(C)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	§233 I 規定法定代理人得**獨立**告訴，此獨立告訴權不因被害人已自行告訴而消滅。甲已提出告訴不影響丙之獨立告訴權，二者併存，檢察官不得駁回丙之告訴。
(B)	✗	獨立告訴權係獨立之告訴權限，丙行使獨立告訴權**無須先撤回甲之告訴**，兩個告訴可以併存。
(C)	✓	甲為犯罪被害人本人（§232），被害人有告訴權亦有撤回告訴權（§238）。**被害人撤回自己的告訴，無須徵得法定代理人之同意**。甲雖為未成年人，但刑事訴訟法上之告訴為意思表示行為，不以具備民法上行為能力為必要，甲得自行撤回。
(D)	✗	甲成年後撤回告訴，丙不得再獨立告訴，理由有二：①甲成年後，丙不再是甲之法定代理人，喪失§233 I之獨立告訴權基礎；②即便丙之前已獨立告訴，告訴經撤回者不得再行告訴（§238 III），而同一案件之撤回效力，依情形可能影響整體告訴效力。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **被害人之告訴能力**：刑事訴訟法上之告訴為訴訟行為，不以具備民法上行為能力為必要。未成年人如有意思能力，即得自行提出告訴或撤回告訴。
> - **被害人撤回告訴之獨立性**：被害人撤回自己之告訴不須徵得法定代理人之同意，法定代理人撤回獨立告訴亦不須被害人同意。
> - **獨立告訴權之存續基礎**：法定代理人之獨立告訴權以「法定代理人」身分為基礎，被害人成年後，法定代理關係消滅，獨立告訴權亦隨之喪失。

參、告訴不可分

1、108年第4題（原第39題）

> 甲、乙偷竊甲之父丙之財物，下列敘述何者正確？

(A) 丙僅對乙提起告訴，基於告訴不可分原則，效力及於甲
(B) 若乙亦為丙之養子，丙僅對乙提起告訴，該效力並不及於甲
(C) 丙既為告訴人，故其陳述被害經過時，不得以證人身分，進行訊問
(D) 丙對甲、乙均提起告訴，經檢察官偵查後提起公訴，丙恰巧為審理本案法官配置之書記官，丙依法應自行迴避，若丙不自行迴避，當事人亦得聲請丙迴避，該迴避應由所屬法院院長裁定之

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	甲為丙之子（直系血親），甲竊取丙財物依**刑法§324 II**為告訴乃論。乙若非丙之親屬，乙之竊盜為**非告訴乃論**。§239告訴不可分（「告訴乃論之罪，對於共犯之一人告訴或撤回告訴者，其效力及於其他共犯」）之適用前提為「告訴乃論之罪」。丙對乙之告訴並非針對告訴乃論之罪，故效力不及於甲。
(B)	✗	若乙亦為丙之養子（直系血親），則甲、乙針對丙之竊盜均為告訴乃論（刑法§324 II）。此時§239適用：丙對乙告訴之效力**及於甲**。故(B)稱效力不及於甲，錯誤。
(C)	✗	告訴人於訴訟上具有雙重地位：既為告訴人，亦得為證人。告訴人就其親自見聞之被害經過，**得以證人身分接受訊問並具結作證**（最

高法院相關判例參照）。

(D) ✓ 丙為犯罪被害人兼告訴人，恰為審理本案之書記官。依**§26**，法院書記官準用§17（自行迴避）及§18（聲請迴避）之規定。丙為該案件之被害人，依§17第1款應自行迴避。若丙不自行迴避，當事人得依§18聲請迴避。書記官之迴避，依規定由所屬**法院院長**裁定之。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **告訴不可分（§239）之適用前提**：僅適用於「告訴乃論之罪」。若共犯中部分人之犯行為告訴乃論（因親屬關係），部分人為非告訴乃論，則§239僅在告訴乃論之範圍內適用。
> - **親屬竊盜之告訴乃論判斷**：刑法§324 II 以行為人與被害人間之親屬關係為判斷基準，各共犯分別判斷是否具備該身分關係。
> - **告訴人之證人適格**：告訴人得以證人身分陳述被害經過，不因其告訴人身分而喪失證人適格。
> - **書記官之迴避（§26）**：準用§17（自行迴避）、§18（聲請迴避），迴避由所屬法院院長裁定。

2、111年第6題（原第41題）

> 甲懷疑其子乙偷竊家中個人金飾，乃向檢察官提起告訴，檢察官指揮檢察事務官受理並製作筆錄。下列敘述何者正確？

(A) 本件因已開始偵查，故甲不得再行委任律師提起自訴
(B) 該告訴筆錄依法未經具結，依刑事訴訟法第158條之3之規定，無證據能力
(C) 告訴代理人應選任律師充之，且在偵查中得預納費用請求付與卷內筆錄之影本
(D) 經偵查後，發覺除乙外，鄰居丙為共同正犯，若甲撤回對乙之告訴，檢察官仍得起訴丙竊盜

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	§323 I 但書規定：告訴乃論之罪，經犯罪之直接被害人提起自訴者，不在此限。本件竊盜為親屬間竊盜（告訴乃論），故甲原則上得自訴。惟甲與乙為**直系血親**（§321），甲不得對乙提起自訴，故結論上甲確實不得自訴，但理由**應為§321親屬限制，而非偵查已開始**。(A)之理由錯誤。
(B)	✗	§158-3 規定「證人、鑑定人依法應具結而未具結者，其證言或鑑定意見，不得作為證據」。告訴筆錄係告訴人行使**訴訟行為**（告訴）時所製作之紀錄，非證人證言。告訴筆錄不以具結為必要，§158-3不適用。
(C)	✗	依§236-1 I，告訴得委任代理人行之，但**不以律師為限**。另偵查中告訴代理人之閱卷權範圍，亦與辯護人有別，不當然得預納費用付與卷內筆錄影本。
(D)	✓	乙為甲之子（直系血親），竊盜為告訴乃論（刑法§324 II）。丙為鄰居，非甲之親屬，丙之竊盜為**非告訴乃論**。甲撤回對乙之告訴，依§239效力雖及於其他共犯，但§239僅適用於「告訴乃論之罪」。**丙之竊盜非告訴乃論，不受甲撤回告訴之影響**，檢察官仍得起訴丙。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **告訴不可分（§239）之射程**：撤回告訴效力僅及於同屬告訴乃論之共犯。若共犯中有人之犯行為非告訴乃論（因欠缺親屬身分），§239之撤回效力不及於該共犯，檢察官仍得對其起訴。
> - **自訴之限制**：①配偶、直系血親、三親等內旁系血親等不得自訴（§321）；②同一案件經檢察官開始偵查者，不得再行自訴，但告訴乃論之罪由直接被害人自訴者不在此限（§323 I但書）。
> - **告訴筆錄之性質**：告訴筆錄是訴訟行為之紀錄，非證人證言，不以具結為要件，不適用§158-3。
> - **告訴代理人（§236-1）**：告訴得委任代理人行之，不限於律師。

肆、管轄與相牽連案件

1、114年第1題（原第36題）

> 甲與乙、丙共同販賣海洛因，另又單獨竊取他人財物，嗣甲為免其犯行曝光，遂向偵辦的員警丁行賄，請求丁包庇。檢察官因發覺甲販賣海洛因犯行而提起公訴；嗣於第一審中，甲因與戊有怨隙，誣指其毒品上游為戊。有關管轄之敘述，下列何者錯誤？

(A) 甲所涉竊盜及行賄犯行，與已起訴之販賣毒品犯行，係「一人犯數罪」，屬於相牽連案件，檢察官得於第一審辯論終結前，追加起訴
(B) 乙所涉販賣毒品部分，與已起訴之甲販賣毒品犯行，係「數人共犯一罪」，屬於相牽連案件，檢察官得於第一審辯論終結前，追加起訴
(C) 甲誣指戊之行為，係「犯與本罪有關係之誣告罪」，屬於相牽連案件，檢察官得於第一審辯論終結前，追加起訴
(D) 丁收受賄賂犯行，與甲業經追加起訴之行賄犯行，屬於相牽連案件，檢察官得於第一審辯論終結前，追加起訴

答案

(C)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✓	甲一人犯販賣毒品、竊盜及行賄等數罪，屬**§7第1款「一人犯數罪」**之相牽連案件。依§265 I，相牽連案件得於第一審辯論終結前追加起訴。
(B)	✓	乙與甲共同販賣海洛因，屬**§7第2款「數人共犯一罪」**之相牽連案件。檢察官得依§265 I追加起訴。
(C)	✗	§7第4款規定之相牽連案件為「犯與本罪有關係之**藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物**各罪者」，採**列舉規定**，**不包括誣告罪**。甲於審理中誣指戊為毒品上游，該誣告行為雖與本案有事實上關聯，但不屬於§7第4款所列之罪名，非法律上之相牽連案件，不得依§265追加起訴。
(D)	✓	甲之行賄與丁之收賄為**對向犯**（必要共犯），實務上認屬**§7第2款「數人共犯一罪或數罪」**之相牽連案件。檢察官得於第一審辯論終結前追加起訴。

[!NOTE]
重點整理

- **相牽連案件（§7）之四款**：
    1. 一人犯數罪者
    2. 數人共犯一罪或數罪者
    3. 數人同時在同一處所各別犯罪者
    4. 犯與本罪有關係之**藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物**各罪者
- **§7第4款為限定列舉**：僅限藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物四種罪，**誣告罪不在其列**，不得以此款認定為相牽連案件。
- **對向犯之相牽連**：行賄與收賄為對向犯（必要共犯），實務上認屬§7第2款之相牽連案件。
- **追加起訴（§265）**：於第一審辯論終結前，對於相牽連案件得追加起訴。

伍、法官迴避

1、114年第2題（原第37題）

法官迴避制度乃確保公正審判，屬憲法訴訟權保障之核心內容。依實務見解，下列何種情形，刑事法官甲不得就同一案件再次參與審判？

(A) 甲曾參與第二審審判，案經上訴第三審後撤銷發回更審，又參與第二審之更審審判
(B) 甲僅參與第一審判決宣示，案經上訴第二審而確定。當事人向第二審法院聲請再審，甲又參與該再審程序
(C) 甲曾參與第一審審判，案經上訴第二審被撤銷改判確定。檢察總長認該確定判決違背法令，向最高法院提起非常上訴，甲又參與該非常上訴程序
(D) 甲曾參與第二審審判，案件確定後，當事人向第二審法院聲請再審，由乙法官審理。乙為再審有理由之裁定並確定，甲又參與開始再審後之本案審判

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	案經第三審撤銷發回後，更審屬**新的審判程序**。甲曾參與原二審審判，再參與更審，實務上認為更審與原審屬**同一審級**，非屬§17第8款「曾參與前審之裁判」，甲不必迴避。
(B)	✗	甲僅參與第一審**判決宣示**，並未實質參與案件之審理裁判。且再審係由第二審法院審理，甲之前是在第一審。再審程序與甲之第一審宣示判決間不具「前審」關係，甲不須迴避。
		非常上訴由**最高法院**審理。甲曾參與第一審審判，非常上訴係特殊救濟程序，且審級不同，甲如參與非常上訴程序（在最高法院），並

(C) ✗ 非在同一審級重複審理。實務上認為此情形甲不須迴避。

(D) ✓ 甲曾參與第二審審判（即原確定判決之審判），案件經再審裁定開始後重新進行本案審判。此時若甲又參與開始再審後之本案審判，等於**同一法官對同一案件先後做出兩次實質裁判**，有**預斷之虞**。依實務見解（最高法院相關裁判），曾參與作成原確定判決之法官，不得再參與開始再審後之本案審判，應自行迴避（§17第8款）。

[!NOTE]
重點整理

- **曾參與前審之裁判（§17第8款）**：法官曾參與該案件「前審」之裁判者，應自行迴避。「前審」之認定，以審級之前後為準。
- **更審非前審**：案經上級審撤銷發回後之更審，與原審屬同一審級，不生「前審」迴避問題。
- **再審開始後之本案審判**：開始再審等於推翻原確定判決重新審理。曾參與原確定判決之法官如再次參與，有預斷之虞，應予迴避。此為確保公正審判、保障被告受公平法院審判權利之核心要求。
- **判決宣示 ≠ 參與裁判**：僅參與判決宣示程序，未實質參與案件審理者，不構成「曾參與前審裁判」之迴避事由。